

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 1^{er} chaouel 1424 – 25 novembre 2003

146^{ème} année

N° 94

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Démission de notaires..... 3463

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2003-2390 du 17 novembre 2003, portant ratification du protocole de coopération dans le domaine de l'artisanat entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire..... 3463

Ministère des Finances

Décret n° 2003-2391 du 17 novembre 2003, portant modification du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93-48 du 3 mai 1993..... 3463

Nomination de contrôleurs généraux des finances..... 3464

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2003-2397 du 17 novembre 2003, portant ratification d'un échange de lettres conclu, le 28 mars 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon et d'un accord de prêt conclu le 31 mars 2003 et relatifs à la contribution au financement du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural - deuxième tranche..... 3464

Décret n° 2003-2398 du 17 novembre 2003 , portant ratification du contrat de financement conclu, le 13 juin 2003, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif à la contribution au financement du programme santé au titre du dixième plan.....	3464
Décret n° 2003-2399 du 17 novembre 2003 , portant ratification de l'accord de prêt conclu à Vienne, le 30 mai 2003, entre la République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international et relatif à la contribution au financement du projet de développement agro-pastoral rural intégré.....	3465
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Nomination de directeurs de recherche agricole et de pêche.....	3465
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Nomination d'un sous-directeur.....	3465
Ministère de la Santé Publique	
Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique du 18 novembre 2003, reconnaissant le caractère universitaire à un service hospitalier de l'hôpital Ibn El Jazzar de Kairouan	3465
Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité	
Nomination de chefs de division	3465
Nomination d'un chef d'unité	3466
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 18 novembre 2003, portant délégation de signature.....	3466

décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

DEMISSIONS

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 18 novembre 2003.

La démission de Monsieur Mohamed Taher Snoussi, notaire à Douz circonscription du tribunal de première instance de Kébili, est acceptée pour raisons personnelles.

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 18 novembre 2003.

La démission de Monsieur Lotfi Akil, notaire à Grombalia circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour raisons personnelles.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2003-2390 du 17 novembre 2003, portant ratification du protocole de coopération dans le domaine de l'artisanat entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le protocole de coopération dans le domaine de l'artisanat conclu à Tunis, le 25 juin 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le protocole de coopération dans le domaine de l'artisanat conclu à Tunis, le 25 juin 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2003-2391 du 17 novembre 2003, portant modification du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93-48 du 3 mai 1993.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93-48 du 3 mai 1993,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier,

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 susvisée, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 97-1738 du 3 septembre 1997,

Vu le décret n° 97-2462 du 22 décembre 1997, fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor assimilables, tel que modifié par le décret n° 99-1781 du 9 août 1999,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est modifié, le paragraphe 3 de l'article 20 du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 susvisé comme suit :

3 - la souscription aux titres d'emprunt émis par des sociétés résidentes en Tunisie et des titres d'emprunt émis par l'Etat en Tunisie à l'exception des bons du trésor assimilables conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 21 ci-dessous.

Art. 2. - Est modifié, l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 21 du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 susvisé comme suit :

* de valeurs mobilières tunisiennes ne conférant pas de droit de vote à l'exception des titres d'emprunt émis par des sociétés résidentes en Tunisie et ceux qui sont émis par l'Etat à l'exclusion des bons du trésor assimilables conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessous.

Art. 3. - Est ajouté à l'article 21 du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 susvisé le paragraphe 5 suivant :

5 - la souscription et l'acquisition de bons du trésor assimilables au moyen d'une importation de devises par une personne physique ou morale non résidente de nationalité étrangère dans les limites d'un taux fixé par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie après avis du ministre des finances. Les détenteurs de ces bons bénéficient de la garantie de transfert de leurs fonds conformément à la législation en vigueur.

Art. 4. - Les ministres des finances et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2392 du 17 novembre 2003.

Monsieur Salah Khalfaoui est nommé contrôleur général des finances au ministère des finances.

Par décret n° 2003-2393 du 17 novembre 2003.

Monsieur Habib Chouari est nommé contrôleur général des finances au ministère des finances.

Par décret n° 2003-2394 du 17 novembre 2003.

Monsieur Abdelmajid Ghris est nommé contrôleur général des finances au ministère des finances.

Par décret n° 2003-2395 du 17 novembre 2003.

Monsieur Hichem Ben Hamida est nommé contrôleur général des finances au ministère des finances.

Par décret n° 2003-2396 du 17 novembre 2003.

Monsieur Mohamed Hechmi Blouza est nommé contrôleur général des finances au ministère des finances.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Décret n° 2003-2397 du 17 novembre 2003, portant ratification d'un échange de lettres conclu, le 28 mars 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon et d'un accord de prêt conclu le 31 mars 2003 et relatifs à la contribution au financement du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural - deuxième tranche.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-64 du 20 octobre 2003, portant approbation d'un échange de lettres conclu, le 28 mars 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon et d'un accord de prêt conclu le 31 mars 2003 et relatifs à la contribution au financement du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural - deuxième tranche,

Vu l'échange de lettres conclu, le 28 mars 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon et l'accord de prêt conclu le 31 mars 2003 et relatifs à la contribution au financement du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural - deuxième tranche.

Décète :

Article premier. - Sont ratifiés, l'échange de lettres conclu, le 28 mars 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon et l'accord de prêt conclu, le 31 mars 2003, et relatifs au prêt accordé à la République Tunisienne par la banque japonaise pour la coopération internationale d'un montant de quatre milliards quatre cent quatre vingt quinze millions (4.495.000,000) de yens pour la contribution au financement du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural - deuxième tranche.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-2398 du 17 novembre 2003, portant ratification du contrat de financement conclu, le 13 juin 2003, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif à la contribution au financement du programme santé au titre du dixième plan.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-65 du 20 octobre 2003, portant approbation du contrat de financement conclu, le 13 juin 2003, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif à la contribution au financement du programme santé au titre du dixième plan,

Vu le contrat de financement conclu, le 13 juin 2003, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif à la contribution au financement du programme santé au titre du dixième plan.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le contrat de financement conclu à Tunis, le 13 juin 2003, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif à la contribution au financement du programme santé au titre du dixième plan d'un montant de cent dix millions (110.000.000) d'euros.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-2399 du 17 novembre 2003, portant ratification de l'accord de prêt conclu à Vienne, le 30 mai 2003, entre la République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international et relatif à la contribution au financement du projet de développement agro-pastoral rural intégré.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2003-68 du 20 octobre 2003, portant approbation de l'accord de prêt conclu à Vienne, le 30 mai 2003, entre la République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international et relatif à la contribution au financement du projet de développement agro-pastoral rural intégré,

Vu l'accord de prêt conclu à Vienne, le 30 mai 2003, entre la République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international et relatif à la contribution au financement du projet de développement agro-pastoral rural intégré.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de prêt conclu à Vienne, le 30 mai 2003, entre la République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international et relatif à la contribution au financement du projet de développement agropastoral rural intégré d'un montant de sept millions (7.000.000) dollars.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2400 du 17 novembre 2003.

Les maîtres de recherche agricole et de pêche dont les noms suivent sont nommés directeurs de recherche agricole et de pêche, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Noms et prénom	Date d'effet	Lieu d'affectation
Mohamed Chakroun	2 juin 2003	Institut national de recherche agronomique de Tunisie
Mohamed Braham	2 juin 2003	Institut de l'olivier

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ENERGIE**

NOMINATION

Par décret n° 2003-2401 du 18 novembre 2003.

Monsieur Jameleddine Hajji, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'exploitation minière à la direction générale des mines au ministère de l'industrie et de l'énergie.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique du 18 novembre 2003, reconnaissant le caractère universitaire à un service hospitalier de l'hôpital Ibn El Jazzar de Kairouan.

Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 13,

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant les critères de classement des structures sanitaires publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 8 septembre 2001, portant liste des établissements sanitaires à vocation universitaire, des hôpitaux régionaux, des hôpitaux de circonscription et des groupements de santé de base relevant du ministère de la santé publique.

Arrêtent :

Article unique - Le service de radiologie à l'hôpital Ibn El Jazzar de Kairouan est reconnu à caractère universitaire.

Tunis, le 18 novembre 2003.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2402 du 18 novembre 2003.

Monsieur Salah Kardallou, administrateur en chef du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2403 du 18 novembre 2003.

Monsieur Abdallah Aissa, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Siliana.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2404 du 18 novembre 2003.

Monsieur Amor Sallem, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Gabès.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2405 du 18 novembre 2003.

Monsieur Mohamed Ben Ammar, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Mahdia.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2406 du 18 novembre 2003.

Monsieur Kamel Mabrouk, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale de Jbeniana à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Sfax.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 18 novembre 2003, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2003-2239 du 27 octobre 2003, chargeant Monsieur Taieb Ben Mansour, administrateur conseiller, des fonctions de directeur général des services communs au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, à compter du 7 octobre 2003.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Taieb Ben Mansour, administrateur conseiller, chargé des fonctions de directeur général des services communs, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 7 octobre 2003 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 2003.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi